

1501736-81.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... processado pela prática de crimes de roubo e tráfico de drogas. Afirmou que "Monstrão" residia no bairro Atlântico, em Araçatuba/SP.

Interrogado em juízo, o réu Lucas Pablo Nery confessou a prática do crime de roubo majorado. Relatou que realizou o roubo em coautoria com Victor Pichitelli de Souza, mas que não conhece Jean David Neves Cruz. Informou que foi utilizado um simulacro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501736-81.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501736-81.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

VICTOR PICHITELLI DE SOUZA e outros

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

VICTOR PICHITELLI DE SOUZA, LUCAS PABLO NERY e JEAN DAVID NEVES CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, h (vítimas maiores de 60 anos), na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que os réus, agindo em concurso de agentes, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 8h10min., no imóvel localizado na Rua Bandeirantes, 1075, Centro, nesta cidade, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de armas de fogo, contra as vítimas Milton Koji Hara e Maria Toshiko Furukawa Hara, delas subtraíram, dentre outros objetos, aproximadamente R\$ 600,00 e duas carteiras com cartões bancários e documentos pessoais.

A inicial acusatória narra que:

"Como se apurou, na data dos fatos, durante a madrugada, VICTOR, LUCAS e JEAN, portando dois revólveres e com a intenção de subtrair bens, pularam o muro da residência acima citada e aguardam os moradores acordar.

Quando Maria abriu a porta dos fundos da casa, os roubadores, ostentando as armas de fogo, anunciaram o assalto e dominaram a vítima.

Os denunciados levaram Maria até o quarto onde estava a vítima Milton e VICTOR, usando cadarços, amarrou as mãos de Maria e os pés e as mãos de Milton. Em seguida, VICTOR, LUCAS e JEAN passaram a subtrair bens de valor existentes no imóvel, apossando-se das carteiras das vítimas (que continham documentos, cartões bancários e cerca de R\$ 600,00), roupas, bolsas, talheres e de outros objetos. Cristiane de Souza chegou à casa das vítimas para trabalhar, notou a ocorrência do roubo e comunicou seu noivo, o qual acionou a Polícia Militar.

Em seguida, policiais militares chegaram ao local e os roubadores fugiram do imóvel.

Os policiais detiveram VICTOR e apreenderam um pedaço de cadarço em seu poder.

Os demais roubadores fugiram, levando com eles as carteiras das vítimas com documentos, cartões bancários e cerca de R\$ 600,00.

Diante disso, VICTOR foi preso em flagrante delito e, na delegacia de polícia, confessou a prática do roubo.

A Polícia Civil recebeu informação no sentido de que LUCAS e JEAN são coautores do roubo.

As vítimas reconheceram LUCAS como autor do crime (fls. 79 e 80) e, por meio de fotografias, reconheceram JEAN como autor do roubo (fls. 74)."

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante do réu Victor (fls. 01/02).

A prisão em flagrante do acusado, Victor Pichitelli de Souza foi convertida em prisão preventiva, conforme audiência de custódia (fls. 47/49).

Oferecida a denúncia (fls. 85/88), os réus foram citados pessoalmente (fls. 111, 113 e 115) e apresentaram resposta à acusação (fls. 121/122 e 171/182).

Em Juízo, foram colhidas as declarações das duas vítimas e depoimentos de cinco testemunhas (fls. 280 e 301). Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 298/300).

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente e requereu a condenação dos réus Victor Pichitelli de Souza e Lucas Pablo Nery, nos termos da denúncia.

Postulou a absolvição do acusado Jean David Neves Cruz, por insuficiência probatória.

A Defesa dos réus Victor Pichitelli de Souza e Lucas Pablo Nery apresentou alegações finais escritas e pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão para ambos os acusados e a incidência da atenuante da menoridade relativa quanto ao acusado Lucas. Requereu o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, declarando-se, incidentalmente, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade material da expressão "2/3 (dois terços)" contida art. 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018. Sucessivamente, requereu a incidência de uma só causa de aumento de pena, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como regime inicial semiaberto (fls. 317/339).

A Defesa do corréu Jean apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição, por falta de provas, na esteira do que foi assinalado pelo Ministério Público (fls.351/357).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO DE DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de roubo majorado ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 11/14), autos de reconhecimento (fls. 74, 79 e 80), auto de exibição e apreensão (fls. 15 - cinco pedaços de cadarço), bem como pela prova oral.

Em relação aos acusados Victor Pichitelli de Souza e Lucas Pablo Nery, as provas colhidas nos autos demonstram que eles praticaram o crime de roubo majorado.

Todavia, quanto ao acusado Jean David Neves Cruz, as provas não são suficientes para a condenação. Aliás, nesse sentido foi a manifestação ministerial, em sede de alegações finais orais.

Vejamos a prova oral colhida em juízo:

A vítima Milton Koji Hara narrou que na data dos fatos estava dormindo quando três pessoas invadiram sua casa e adentraram seu quarto. Sua esposa já havia sido

amordaçada. Os indivíduos estavam com revólveres nas mãos e um deles lhe deu uma coronhada. Foi amarrado com cadarços. Em seguida, os indivíduos passaram a revirar a sua casa. Eles colocaram os pertences subtraídos em uma mala e, ao passarem pela sala, visualizaram a viatura policial. Então, os assaltantes fugiram correndo pelos fundos do imóvel, utilizando uma escada para subir no telhado. Relatou que havia três assaltantes, que eles estavam portando revólveres e estavam de boné e máscara. Afirmou que levaram a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) que estava em sua carteira. Eles bateram em sua esposa. Soube que o indivíduo que o amarrou foi preso com o cadarço utilizado. Sua carteira foi encontrada, por sua funcionária, em cima de seu guarda-roupa. Não conseguiria reconhecer os assaltantes, pois eles estavam com os rostos tampados.

Do mesmo modo, a vítima Maria Toshiko Furukawa Hara confirmou a ocorrência do roubo. Relatou que estava fazendo café da manhã e, como sua funcionária iria chegar, abriu a porta da cozinha, momento em que visualizou três indivíduos escondidos na parede, sendo que o maior deles pegou a declarante e tampou sua boca, carregando-a até o seu quarto. Disse que seu marido estava dormindo e logo um dos assaltantes colocou a arma na cabeça dele, tendo, em seguida, amarrado-o na cama. Relatou que os assaltantes colocaram um lacre em suas mãos, mas após muita insistência sua e de seu marido em dizer que estava machucando, os indivíduos retiraram, fazendo a declarante permanecer de bruços na cama. Afirmou que eram três assaltantes, sendo que todos eles estavam com os rostos tampados. Sua funcionária chegou no meio do assalto e acionou a polícia. Ao visualizarem a viatura, os assaltantes saíram correndo pelos fundos da residência. Os assaltantes deixaram os bens subtraídos na sala da casa para conseguirem fugir da polícia. Não tem condições de fazer o reconhecimento dos indivíduos, pois eles estavam com os rostos cobertos.

A testemunha Cristiane de Souza relatou que na época dos fatos trabalhava na residência das vítimas. Disse que chegou em seu serviço por volta das 07h40min, e constatou que todos os armários da cozinha estavam abertos, o que lhe causou espanto. Entrou na sala e visualizou que seus patrões estavam no quarto, deitados na cama, amarrados. Relatou que também viu um homem grande, com um lenço tampando o rosto, entrando no banheiro. Viu uma mala aberta no meio da sala e ouviu a voz de outro rapaz desconhecido, o que levou a depoente a entender que estava ocorrendo um assalto. Então, foi até o banheiro dos fundos e se trancou, enviou uma mensagem ao seu noivo e pediu para que ele ligasse para a polícia. Relatou que viu os acusados carregando uma mala que estava com os objetos subtraídos, mas que ao perceberem a presença da polícia, deixaram os pertences e fugiram pelos fundos, utilizando uma escada que estava em um quartinho. Afirmou que havia três assaltantes. Não foi vista pelos indivíduos. Relatou que o réu Victor foi preso em flagrante.

O policial militar Gleyson Donizete Alves relatou que o COPOM irradiou notícia de roubo em andamento em uma residência pela rua Bandeirantes. Avistou um indivíduo a cerca de um quarteirão de distância do local do roubo. O indivíduo estava andando e olhando para trás, de forma suspeita. Sendo assim, resolveu abordar o indivíduo, mas ele empreendeu fuga a pé. Disse que não conseguiu alcançar o indivíduo a pé e, por isso, abordou um motociclista e passou a perseguir o indivíduo na garupa.

Quando finalmente alcançou o indivíduo, constatou que se tratava de Victor Pichitelli. Indagado sobre o motivo de ter fugido da abordagem, Victor informou que teria participado do roubo que ocorrera na residência localizada na rua Bandeirantes. Victor relatou que na noite anterior aos fatos, ele e outros dois indivíduos pegaram um ônibus e vieram para o centro da cidade, já com a intenção de praticar o roubo, e aguardaram até o amanhecer para adentrar na residência das vítimas. Victor disse, ainda, que surpreenderam a vítima e a renderam quando ela abriu a porta e fazia o café, levando-a até o seu quarto, junto de seu esposo, onde amarram ambos com um cadarço de tênis. Disse que nos bolsos de Victor havia vários cadarços. Relatou que Victor informou que fugiriam com os pertences das vítimas, utilizando o próprio carro das vítimas, mas, como a funcionária acionou a polícia, precisaram fugir antes e deixaram os objetos subtraídos para trás. Por fim, disse que Victor falou que seus comparsas no roubo eram Lucas e uma pessoa de vulgo "Monstrão".

A testemunha João Vítor Afonso da Silva e Paula disse que conhece o réu Jean, que ele prestou serviços em seu trabalho pelo período de, aproximadamente, duas semanas.

A testemunha Alexandre Eduardo Abdalla relatou que conhece o réu Jena desde outubro ou dezembro do ano de 2021, através da casa de oração que ambos frequentam. Relatou que não tem conhecimento do passado de Jean.

A testemunha Raydone Ralf Rússia conhece o acusado Jean há três anos. Desconhece o envolvimento de Jean com práticas criminosas. Disse que Jean estava trabalhando em dezembro de 2021, fazendo bicos na área de construção.

Interrogado em juízo, o réu Victor Pichitelli de Souza confessou a prática do crime de roubo majorado. Disse que foi utilizado um simulacro de arma de fogo durante o crime. Informou que praticou o roubo na companhia de Lucas Pablo Nery e outro indivíduo, mas que o outro indivíduo não é Jean David Neves Cruz. Afirmou que não conhecia o acusado Jean, que apenas o conheceu na prisão. Informou que estava na posse de cadarços, que era o encarregado de amarrar as vítimas. Disse que não agrediu as vítimas, nem viu os outros assaltantes agredirem, pois estava procurando pertences para subtrair. Informou que já foi processado pela prática de crimes de roubo e tráfico de drogas. Afirmou que "Monstrão" residia no bairro Atlântico, em Araçatuba/SP.

Interrogado em juízo, o réu Lucas Pablo Nery confessou a prática do crime de roubo majorado. Relatou que realizou o roubo em coautoria com Victor Pichitelli de Souza, mas que não conhece Jean David Neves Cruz. Informou que foi utilizado um simulacro de arma de fogo. Disse que o terceiro indivíduo participante do crime era conhecido por ele pelo vulgo "Monstrão". "Monstrão" ficou responsável por pegar a vítima, uma vez que é grande, Victor ficou responsável por amarrar as vítimas com cadarço e o interrogando ficou responsável por recolher os pertences. Afirmou que as vítimas não foram agredidas em nenhum momento. Disse que respondeu por atos infracionais durante a adolescência. "Monstrão" reside no bairro Atlântico II, que não sabe qual o seu verdadeiro nome, mas ele tem aproximadamente 1,90 m de altura e é jovem.

Interrogado em juízo, o réu Jean David Neves Cruz negou a prática do crime de roubo majorado. Disse que conheceu os outros réus deste processo no presídio. Relatou que não possui nenhum apelido. Informou que já foi processado anteriormente por tráfico de drogas. Disse que tem 1,60 m de altura. Relatou que estava trabalhando fazendo "bicos" na época dos fatos.

Desse modo, em relação aos corréus Victor e Lucas, as provas colhidas demonstram que foram autores do crime de roubo majorado.

Com efeito, Victor e Lucas confessaram a prática do crime, sendo certo que as demais provas colhidas corroboram a confissão dos mencionados réus. Cabe destacar que Victor foi preso em flagrante e estava na posse de cadarços que foram utilizados para amarrar as vítimas.

Quanto ao corréu Jean, as provas não são suficientes para a condenação. Os demais acusados, Victor e Lucas, que confessaram a prática do crime, afirmaram que Jean não participou do roubo.

As vítimas disseram que não possuem condições de reconhecer Jean.

Assim, a pretensão punitiva procede em parte, impondo-se a condenação dos corréus Victor e Lucas, e a absolvição do corréu Jean.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, deve incidir.

As vítimas foram firmes em dizer que os réus utilizaram duas armas de fogo durante o roubo, razão pela qual incide a majorante, independentemente da apreensão e perícia da arma de fogo.

Ademais, em solo policial, o réu Victor Pichitelli de Souza admitiu: "(..) Nós estávamos com uma arma de fogo" (fls. 08/09).

Não há inconstitucionalidade material na causa de aumento de 2/3 prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Isto porque, o legislador, com razão, quis punir de forma mais severa a conduta criminosa praticada com emprego de arma de fogo ou explosivo, circunstâncias que, certamente, causam maior risco para as vítimas.

Passo à dosimetria das penas.

A) Corréu Victor Pichitelli de Souza

Na primeira fase de dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, observo que Victor possui maus antecedentes (fls.37 - tráfico de drogas). Além disso, as circunstâncias do crime são desfavoráveis aos réus, pois utilizaram violência contra as vítimas, que foram amarradas e agredidas. Assim, impõe-se fixação da pena-base acima do mínimo legal, perfazendo cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, observo a incidência da atenuante da confissão. Também verifico que incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, uma vez que as vítimas possuem mais de sessenta anos. Incide, ainda, a agravante da reincidência (fls.36 - roubo majorado - réu Victor). Portanto, mesmo considerando a atenuante da confissão, que é reconhecida e aplicada, registre-se, impõe-se aumentar a pena nesta etapa, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 2/3, em razão do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, CP), totalizando 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.

Apliquei o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, incidindo apenas uma causa de aumento prevista na parte especial.

B) Corréu Lucas Pablo Nery

Na primeira fase de dosimetria, sopesando a primariedade do réu Lucas e as circunstâncias do crime (vítimas sofreram violência, foram amarradas), impõe-se um aumento de pena, de modo que estabeleço a pena-base em 4 anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa (réu Lucas). Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, uma vez que as vítimas do crime possuem mais de sessenta anos. Ficam compensadas as atenuantes com a agravante, mantendo-se a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, aumento a pena em 2/3, em razão do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, CP), totalizando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Apliquei o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, incidindo apenas uma causa de aumento prevista na parte especial.

Para ambos os réus Victor Pichitelli de Souza e Lucas Pablo Nery fica estabelecido o regime inicial fechado, considerando as circunstâncias do crime (cometido com emprego de violência e grave ameaça, com arma de fogo, vítimas foram amarradas, idosas), nos termos do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, destacando-se que o corréu Victor é reincidente na prática delituosa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

A) condenar o réu VICTOR PICHITELLI DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 25 dias-multa (valor unitário mínimo legal), pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, h (vítimas maiores de 60 anos), na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

B) condenar o réu LUCAS PABLO NERY, qualificado nos autos, à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa (valor unitário mínimo), pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, h (vítimas maiores de 60 anos), na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

C) absolver o réu JEAN DAVID NEVES CRUZ, por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu Victor está preso preventivamente por este processo, e assim deve continuar, haja vista que é reincidente em crime doloso. Expeça-se ofício de recomendação.

O réu Lucas não foi preso preventivamente por este processo, de modo que poderá recorrer em liberdade, anotando-se que está preso por outro processo.

O réu Jean não foi preso preventivamente por este processo, mas está preso por outro processo.

Os réus Victor e Lucas arcarão com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.
Araçatuba, 18 de outubro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA